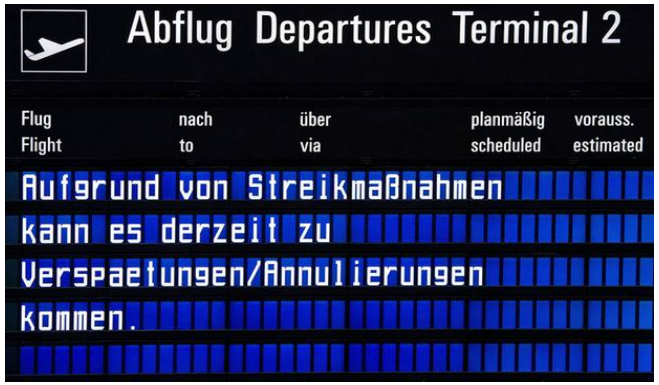
Advance Organizer 1/5







Nicht schon wieder!!!

Worum geht es dabei eigentlich??



Dürfen die das so einfach??

Tarifverträge

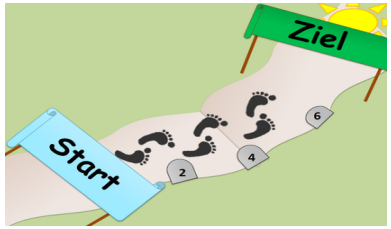
- Arten
- Inhalte
- Laufzeit
- Vertragspartner



Wie lange dauert das?



Ablauf der Verhandlungen



Gesetzliche Grundlagen



Datum:	**1. Ausbildungsjahr** Thema: Tarifvertragsrecht	BSGA
Klasse:		

Ich kann…	Level	Tätigkeitsnachweis / Handlungsprodukt	Quelle / Übungsmöglichkeiten / Lösungen	✓
… benennen, was ein Tarifvertrag ist, was er regelt und wer ihn abschließt.	★☆☆	• Eigene Übersicht, Audio- oder Videodatei	• Grundlagenskript, Lehrbuch, Aufgaben im Skript	
… die Funktionen eines Tarifvertrages darstellen.	★☆☆	• Eigene Übersicht, Audio- oder Videodatei	• Grundlagenskript, Lehrbuch, Aufgaben im Skript	
… die Arten von Tarifverträgen nach Inhalt und Anzahl der Vertragspartner unterscheiden.	★★☆	• Eigene Übersicht, Audio- oder Videodatei	• Grundlagenskript, Lehrbuch, Aufgaben im Skript	
… die verschiedenen Geltungsbereiche eines Tarifvertrages beschreiben.	★☆☆	• Eigene Übersicht, Audio- oder Videodatei	• Grundlagenskript, Lehrbuch, Aufgaben im Skript	
… den idealtypischen Ablauf von Tarifvertragsverhandlungen erläutern.	★★☆	• Aufgabe Nr. 7 im Skript	• Grundlagenskript, Lehrbuch, Aufgaben im Skript, https://www.youtube.com/watch?v=Rm-F5Jj1s9Q	
… die verschiedenen Streikarten charakterisieren.	★★☆	• Aufgabe Nr. 11 im Skript, eigene Übersicht	• Grundlagenskript, Lehrbuch, Aufgaben im Skript	
… die Begriffe Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie erläutern.	★★☆	• Aufgabe Nr. 14 im Skript	• Grundlagenskript, Lehrbuch, Aufgaben im Skript	

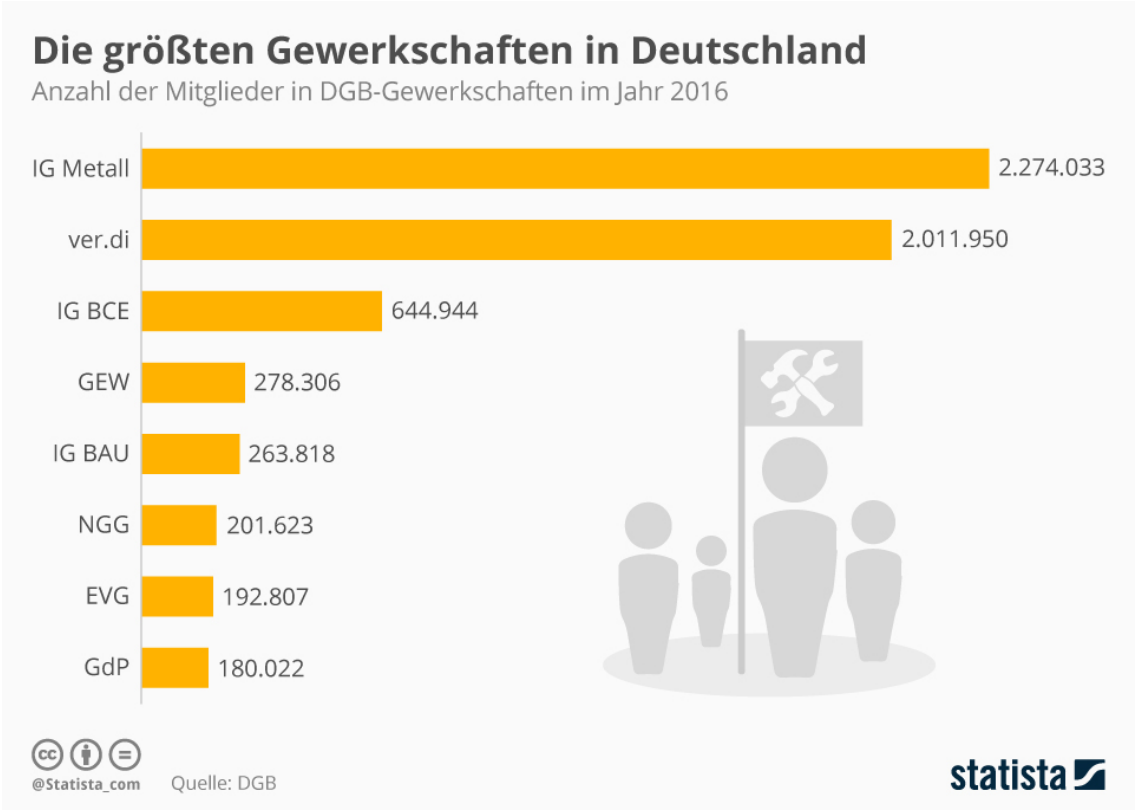
… den Begriff Tarifgebundenheit darstellen sowie die möglichen Ausnahmen beschreiben.		• Aufgabe Nr. 15 im Skript	• Grundlagenskript, Lehrbuch, Aufgaben im Skript	
… die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen erläutern.		• Aufgabe Nr. 6 im Skript	• Grundlagenskript, Lehrbuch, Aufgaben im Skript	
… die Rechtmäßigkeit der Teilnahme von Auszubildenden an Streikmaßnahmen bewerten und dazu differenziert Stellung nehmen.		• Aufgabe Nr. 18-20 im Skript	• Grundlagenskript	
… die Folgen einer Lohnerhöhung aus Sicht der Gewerkschaft und aus Sicht der Arbeitgeber im Sinne einer Kausalkette entwickeln und kritisch beurteilen.		• Eigenes Schaubild	• Internet (Stichwort: Lohn-Preis-Spirale bzw. Preis-Lohn-Spirale)	

Politik	Tarifvertragsrecht	BSGA
	Grundlagenskript	

Das Recht der Tarifverträge spielt eine große Rolle im Arbeitsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Dies lässt sich schon aus der Zahl der derzeit gültigen Tarifverträge ableiten: Zum 1.10.2017 waren im Tarifregister des Bundesarbeitsministeriums über 70 000 Tarifverträge eingetragen. Doch was sind Tarifverträge, wer schließt sie wozu ab und was hat dies letztendlich überhaupt mit mir zu tun?

1. Was ist ein Tarifvertrag?

Tarifverträge werden von den sogenannten Tarifvertragsparteien schriftlich abgeschlossen. Dies sind gemäß § 2 Abs. 1 Tarifvertragsgesetz (TVG) auf der einen Seite die Gewerkschaften wie z.B. IG Metall und Verdi sowie die einzelnen Arbeitgeber bzw. Vereinigungen von Arbeitgebern (Arbeitgeberverbände) auf der anderen Seite.



In den Tarifverträgen werden die einzelnen Rechte und Pflichten der Tarifvertragsparteien geregelt. Dies kann z.B. die Höhe von Löhnen und Gehältern sein, die Arbeitszeit, die Urlaubsdauer, einzuhaltende Kündigungsfristen, Fragen des Arbeitsschutzes, Arbeitsplatzgarantien und vieles mehr. Doch warum ist dies überhaupt notwendig? Tarifverträge erfüllen im Wesentlichen **4 wichtige Funktionen**:



Zunächst schützen sie die davon erfassten Arbeitnehmer **(Schutzfunktion)**. Denn die Vereinigungen der Arbeitnehmer (Gewerkschaften) können für den Arbeitnehmer meist bessere Regelungen verhandeln als dies für jeden einzelnen möglich wäre. Die Festlegungen eines Tarifvertrags dürfen dann seitens des Arbeitgebers nicht unterschritten werden und verbessern in der Regel die arbeitsvertraglichen Rechte der Arbeitnehmer gemäß KSchG, BUrlG oder JArbSchG.

Damit einher geht die sogenannte **Ordnungsfunktion**. Hier wird angenommen, dass sowohl Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer darauf vertrauen können, dass sie unter den klar geregelten Arbeitsbedingungen der Tarifverträge beschäftigt werden. Diese müssen nun aber nicht in großer Anzahl jeweils individuell zwischen AG und AN verhandelt werden, sondern sind gleich für viele Arbeitsverhältnissen auf einmal geregelt (geordnet).
Weiterhin dient ein Tarifvertrag dem Frieden zwischen den Parteien **(Friedensfunktion)**. Während der Laufzeit eines gültigen Tarifvertrags dürfen die Tarifparteien nicht zum Arbeitskampf (Streik und Aussperrung) zur Durchsetzung anderer Regeln aufrufen.
Zuletzt schreibt man den Tarifverträgen eine **Verteilungsfunktion** zu. Sie sollen durch die Festlegung unterschiedlicher Entgeltgruppen für eine gerechte Verteilung von Löhnen und Gehältern sorgen und sicherstellen, dass die Arbeitgeber nicht über Gebühr das von den Arbeitnehmern erwirtschaftete Sozialprodukt für sich beanspruchen. Durch entsprechend höhere Löhne profitieren also auch die Arbeitnehmer vom Erfolg des Unternehmens.

Um diese Funktionen erfolgreich zu erfüllen, gibt es in der Praxis oftmals verschiedene Tarifverträge. Diese lassen sich dabei auf unterschiedliche Art und Weise einteilen. Die erste Möglichkeit der Differenzierung kann nach dem **Inhalt** vorgenommen werden. Demnach kann man grundsätzlich 4 Tarifvertragsarten unterscheiden:

Arten der Tarifverträge

Manteltarifverträge Rahmentarifverträge regeln Arbeitsbedingungen, z. B.	**Lohn-, Gehalts-, Entgeltrahmentarifverträge** regeln Tarifgruppen:	**Einzeltarifverträge** regeln Einzelleistungen, z. B.	**Lohn-, Gehalts, Entgelttarifverträge** regeln in den Tarifgruppen:
– Urlaub – Arbeitszeit – Mehrarbeit – Urlaubsgeld – Probezeit – Kündigungsfristen – Beilegung von Streitigkeiten	– Bezeichnung der Tarifgruppen – Zuordnung der Tätigkeit zu den Tarifgruppen – Grundsätze der Arbeits- und Leistungsbewertung	– Berufsausbildung – vermögenswirksame Leistungen – Vorruhestandsregelungen – Rationalisierungsschutz	– Löhne – Gehälter – Entgelt in den einzelnen Tarifgruppen

Von besonderer Bedeutung sind dabei sicherlich zum einen der Manteltarifvertrag, der viele wesentliche Arbeitsbedingungen regelt, und zum anderen der Lohn- bzw. Gehaltstarifvertrag, der die Höhe der jeweiligen monatlichen Vergütung regelt. Gerade Letzterer hat für Arbeitnehmer oftmals eine herausragende Bedeutung. Schließlich soll die Vergütung aus Sicht der Arbeitnehmer ja zumindest der regelmäßigen Preissteigerung (Inflation) angepasst werden. Dies ist auch der Grund, warum Lohn-, Gehalts- und Entgelttarifverträge meist nur für ein oder zwei Jahre abgeschlossen werden. Die übrigen Tarifverträge haben hingegen längere Laufzeiten von zum Teil 3 bis sogar 7 Jahren.

Betrachtet man hingegen die **Anzahl der betroffenen Vertragspartner** eines Tarifvertrages bzw. die Frage, wie viele Arbeitgeber vom jeweiligen Tarifvertrag betroffen sind, kommt man zu einer anderen Unterscheidung:

a) Branchentarifverträge werden zwischen dem Arbeitgeberverband sowie der Gewerkschaft eines ganzen Wirtschaftszweiges geschlossen.
b) Regional begrenzt ist der **Flächen- oder auch Bezirkstarifvertrag**. Dieser kann beispielsweise nur für ein Bundesland, aber auch für einen bestimmten Tarifbezirk (z.B. Weser-Ems) Gültigkeit haben.
c) Firmen- beziehungsweise Haustarifverträge gelten nur für einzelne Unternehmen. Prominente Beispiele finden sich unter anderem in der Automobilindustrie bei Volkswagen oder BMW.

Welche „Reichweite" letztlich ein Tarifvertrag hat, wird u.a. über den sog. räumlichen **Geltungsbereich** geregelt. In Tarifverträgen wird typischerweise neben dem räumlichen Geltungsbereich auch der fachliche/betriebliche und persönliche Geltungsbereich definiert.

a) mit dem **räumlichen Geltungsbereich** wird dargelegt, in welchem Gebiet entsprechende Betriebe und Arbeitnehmer unter den geltenden Tarifvertrag fallen. Man unterscheidet**:**
- für das ganze Bundesgebiet
- für Tarifgebiete (Landestarifvertrag (für ein Bundesland), Bezirkstarifverträge (Tarifbezirk)
- für einzelne Unternehmen (Haus- oder Firmentarifvertrag)

b) mit dem **persönlichen Geltungsbereich** werden die jeweils betroffenen Beschäftigten nach Beschäftigungsart unterteilt. So kann ein Tarifvertrag gelten
- für alle Beschäftigten,
- für ArbeiterInnen,
- für Angestellte oder Auszubildende,
- ggfs. gibt es Ausnahmen für Leitende und AT-Angestellte

c) mit dem **fachlichen Geltungsbereich** wird schlussendlich die Branche / der Wirtschaftszweig eingegrenzt**:**
- für die Metallindustrie
- für die Eisen- und Stahlindustrie
- für die Branchen (Werften, Heizungsindustrie usw.)
- für das Metallhandwerk

2. Wie kommt ein Tarifvertrag zustande?

Gerade das Thema „angemessenes Gehalt" sorgt regelmäßig für große Diskussionen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. Eine Einigung hierüber kann sehr schnell erfolgen, es kann aber auch zum klassischen Verhandlungsmarathon kommen.
Alles beginnt mit der Kündigung eines bestehenden Tarifvertrages oder der Aufnahme von Verhandlungen über etwas, das bisher nicht in einem Tarifvertrag geregelt ist, z.B. Teilzeitmodelle. Vorab stellen die Gewerkschaften ihre Forderungen (z.B. 4 % Gehaltssteigerung) auf und die Arbeitgeber machen ein Angebot, das meist niedriger ist als die Gewerkschaftsforderungen (z.B. 2 %). Im Laufe der Verhandlungen versucht man einen Kompromiss zu erreichen, dem beide Tarifparteien zustimmen können. Gelingt dies, sind die Verhandlungen beendet und ein neuer Gehaltstarifvertrag kommt zustande.
Kommt es jedoch zu keiner Einigung, können die Tarifparteien das Scheitern der Tarifverhandlungen erklären. Lässt eine der Tarifparteien die Verhandlungen scheitern, so schließt sich eventuell ein **Schlichtungsverfahren** an. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn dieses zwischen den Tarifparteien zuvor in einem Abkommen

vereinbart worden ist. An dem Schlichtungsverfahren nehmen die gleiche Anzahl Gewerkschafts- und Arbeitgebervertreter teil. Die Schlichtung wird von einem unparteiischen Vorsitzenden (dem Schlichter) geleitet. Am Ende der Schlichtung steht ein mehrheitlich gefasster Einigungsvorschlag. Stimmen beide Tarifparteien dem Einigungsvorschlag zu, wird dieser als neuer Tarifvertrag abgeschlossen. Wird der Einigungsvorschlag von einer der beiden Tarifparteien abgelehnt, beginnt entweder eine neue Schlichtungsrunde oder es kommt zum **Arbeitskampf**.

Die Arbeitskampfmaßnahme der Gewerkschaften ist der **Streik.** Bei einem Streik legen die gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer für einen vorübergehenden Zeitraum die Arbeit nieder. Bevor die Gewerkschaft einen Streik erklärt, stellt sie die Streikbereitschaft durch eine Abstimmung unter ihren Mitgliedern fest. Diese Abstimmung wird als **Urabstimmung** bezeichnet.



Die Gewerkschaft ruft offiziell nur dann zum Streik auf, wenn bei der Urabstimmung mindestens **75 %** der Gewerkschaftsmitglieder für einen Streik gestimmt haben.

Es gibt dabei nun verschiedene Streikformen, die je nach Umfang und Dauer unterschieden werden. Die erste Stufe des Arbeitskampfes sind dann sogenannte zeitlich befristete Warnstreiks (bis zu drei Stunden) oder auch Minimaxstreiks. Hierdurch soll Entschlossenheit demonstriert und der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden. Erst danach folgen umfangreichere Streiks. Solche Streiks können dann auf einzelne Betriebe beschränkt (Schwerpunktstreik) sein, aber auch ganze Wirtschaftszweige (Generalstreik), z.B. alle Großhandelsbetriebe oder Speditionen, umfassen. Ziel aller Streiks ist es letztendlich, durch Produktionsausfall oder Umsatzeinbußen die Arbeitgeber zu zwingen auf die Forderungen der Gewerkschaften einzugehen. Der einzelne Arbeitnehmer kann aber nicht streiken. Ein Streik ist generell nur rechtmäßig, wenn er von der Gewerkschaft getragen wird. Ansonsten liegt ein sog. „wilder Streik“ vor, was gesetzlich verboten ist und folgerichtig auch zur Kündigung führen kann!

Die entgegengesetzte Arbeitskampfmaßnahme der Arbeitgeber ist die **Aussperrung.** Als Reaktion auf einen Streik verweigern die Arbeitgeber gewerkschaftlich organisierten und nicht organisierten Arbeitnehmern die Möglichkeit, zu arbeiten. Ein Teil der Arbeitnehmer wird also „ausgesperrt“ und darf nicht arbeiten. Der zulässige Umfang der Aussperrung richtet sich dabei nach dem **Grundsatz der Verhältnismäßigkeit**. Maßgebend ist der Umfang des Streiks. Streiken 25 % der Arbeitnehmer eines Tarifgebietes, so dürfen seitens der Arbeitgeber auch weitere 25 % der Arbeitnehmer ausgesperrt werden. 60 % der Arbeitnehmer auszusperren bei 25 % streikenden Arbeitnehmern, einen zeitlich befristeten Streik mit einer unbefristeten Aussperrung zu begegnen oder die gezielte Aussperrung von nur gewerkschaftlich nicht organisierten Arbeitnehmern ist allerdings alles unverhältnismäßig und somit rechtswidrig.

Während des Arbeitskampfes erhalten die Arbeitnehmer weder Gehalt, Urlaub noch Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall. Die gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer erhalten jedoch Streikgeld von ihrer Gewerkschaft. Die Höhe des Streikgeldes richtet sich nach dem monatlichen Gewerkschaftsbeitrag des Einzelnen. Arbeitnehmer, die nicht in einer Gewerkschaft organisiert sind, bekommen kein Streikgeld. Die

bestreikten Arbeitgeber werden umgekehrt aus dem Arbeitskampffonds ihres Arbeitgeberverbandes unterstützt.
Der Arbeitskampf wird beendet, wenn sich die beiden Tarifparteien in neuen Verhandlungen oder im Rahmen eines besonderen **Schlichtungsverfahrens** einigen. Es kommt zu einem neuen Tarifvertrag, wenn beide Seiten der in der Verhandlung oder dem Schlichtungsverfahren erzielten Einigung zustimmen. Die Gewerkschaften müssen dazu ihre Mitglieder in einer erneuten Urabstimmung befragen. Die Satzungen der meisten Gewerkschaften (z. B. IG Metall, Verdi) schreiben für die Annahme des Tarifvertrages eine Zustimmung von mindestens **25 %** der Gewerkschaftsmitglieder vor. Solange der neue Tarifvertrag gültig ist, besteht für die beiden Tarifparteien dann schließlich **Friedenspflicht,** d. h., dass während der Gültigkeitsdauer des Tarifvertrages von den vertragsschließenden Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden keine Arbeitskampfmaßnahmen (Streik und Aussperrung) durchgeführt werden dürfen.

3. Welche gesetzlichen Grundlagen gibt es?

Das Grundgesetz garantiert in Art.9 Abs.3 jedem Deutschen das Recht, eine Gewerkschaft oder einen Arbeitgeberverband (Koalition) zu gründen oder sich einer solchen Koalition anzuschließen. Mit dieser **Koalitionsfreiheit** verbunden ist auch das Recht dieser Koalitionen, zur Wahrung und Förderung der Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen tätig zu werden. Dies beinhaltet auch den Abschluss von Tarifverträgen.
Eng verbunden mit der Koalitionsfreiheit ist auch der wichtige Begriff der **Tarifautonomie**. Darunter versteht man das Recht der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände, Löhne, Gehälter und andere Arbeitsbedingungen selbstständig und unabhängig zu regeln - ohne staatliche Einflussnahme.



Schließen eine Gewerkschaft und ein Arbeitgeberverband einen Tarifvertrag ab, dann sind alle Mitglieder dieser Tarifvertragsparteien gemäß §3TVG an den Tarifvertrag gebunden. Die Inhalte des Tarifvertrages gelten dann unmittelbar für alle Arbeitsverhältnisse zwischen den **tarifgebundenen** Arbeitnehmern (Gewerkschaftsmitgliedern) und den tarifgebundenen Arbeitgebern. Diese Bindungswirkung beginnt mit dem Beitritt der Vertragsparteien in die jeweilige Vereinigung und endet gem. § 3 Abs. 3 TVG mit Ablauf des Tarifvertrages, auch wenn das Mitglied vorzeitig aus dem Verband ausscheidet! Von dieser Wirkung kann nur aus 2 Gründen abgewichen werden. Erstens wenn der Tarifvertrag eine entsprechende **„Öffnungsklausel“** vorsieht. Damit wird im Tarifvertrag vereinbart, dass gewisse Inhalt (z.B. die Arbeitszeitregelung) abweichend in den einzelnen Betrieben nach den dortigen speziellen Bedürfnissen individuell geregelt werden dürfen. Ferner ist zweitens eine Abweichung möglich, wenn sie zugunsten des Arbeitnehmers **(„Günstigkeitsprinzip“)** erfolgt. Hierbei geht es also um eine Besserstellung der Arbeitnehmer, welche dann im konkreten Einzelarbeitsvertrag festgehalten wird.

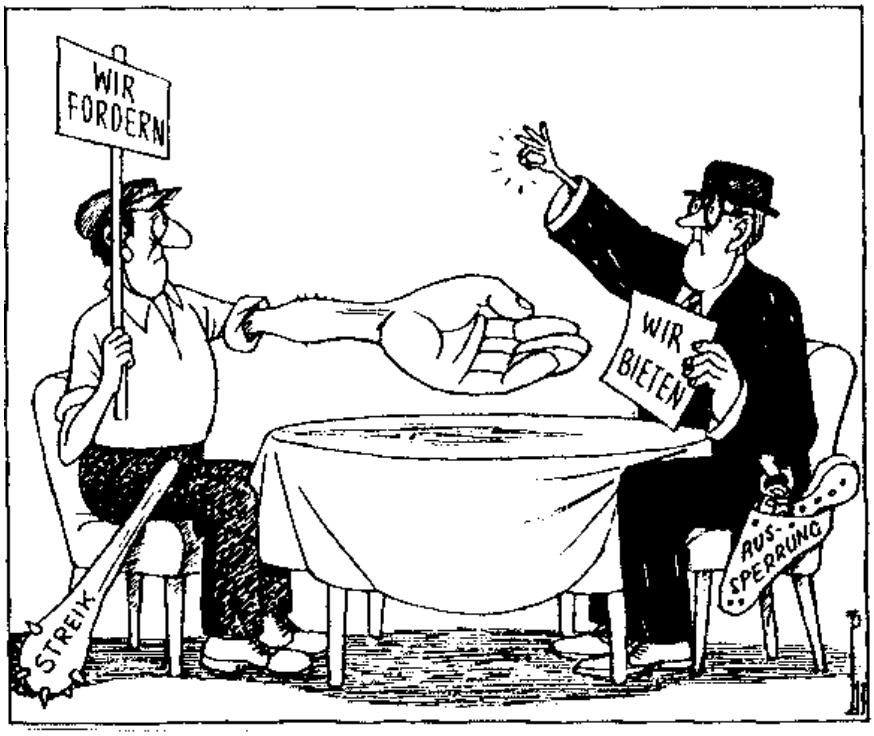
Tarifverträge gelten grundsätzlich nur für die Mitglieder der Tarifparteien (Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände). Für die nicht organisierten Arbeitnehmer gilt der Tarifvertrag nur dann, wenn er für allgemein verbindlich erklärt wurde. Nach § 5 Abs. 1 TVG kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales einen Tarifvertrag im Einvernehmen mit einem aus je drei Vertretern der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer bestehenden Ausschuss und auf Antrag einer der beteiligten Tarifvertragsparteien für **allgemeinverbindlich** erklären. Voraussetzung dafür ist, dass die Allgemeinverbindlichkeit im öffentlichen

Interesse geboten erscheint. Die Allgemeinverbindlichkeit erscheint in der Regel im öffentlichen Interesse geboten, wenn:

1. der Tarifvertrag in seinem Geltungsbereich für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen überwiegende Bedeutung erlangt hat (dies ist der Fall, wenn die tarifgebundenen Arbeitgeber nicht weniger als 50 Prozent der unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages fallenden Arbeitnehmer beschäftigen) oder
2. die Absicherung der Wirksamkeit der tarifvertraglichen Normsetzung gegen die Folgen wirtschaftlicher Fehlentwicklung eine Allgemeinverbindlichkeit verlangt.

Eine solche Allgemeinverbindlichkeitserklärung erstreckt die Tarifgebundenheit fortan auf Personen, die eigentlich nicht tarifgebunden sind.

Seit Beginn der 1990er Jahre hat sich der Anteil der allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge an allen geltenden Ursprungstarifverträgen von 5,4 % auf unter 1,5 % im Jahr 2008 verringert. Der wichtigste Grund für diesen Rückgang liegt in der zunehmend ablehnenden Haltung der Arbeitgeberseite zu diesem Instrument: In den Tarifausschüssen haben die Arbeitgebervertreter in den letzten Jahren sehr viel häufiger als früher von ihrem Vetorecht gegen AVE-Anträge Gebrauch gemacht – manchmal auch gegen den Willen des betreffenden Branchenarbeitgeberverbands. Die Folge ist, dass die Allgemeinverbindlichkeit in Branchen, in denen sie früher regelmäßig beantragt und ausgesprochen wurde (wie z. B. dem Einzelhandel), heute kaum noch eine Bedeutung hat.



Politik	Tarifvertragsrecht	BSGA
	Grundlagenskript	

Aufgaben:

Die **BeMe GmbH** brauchte in zwei Abteilungen aufgrund von Verrentung dringend neue, gut ausgebildete Fachkräfte. Zum 01.08. ist es nun gelungen, zwei Mitarbeiter neu in das Team aufzunehmen. Beide Mitarbeiter sind bisher nicht in der Gewerkschaft vertreten und erhalten ein Gehalt, welches spürbar unterhalb des Tarifgehalts gemäß Gehaltstarifvertrag liegt. Andersherum haben beide mehr Urlaubstage in ihrem Einzelarbeitsvertrag ausgehandelt (30 Tage) als es der Manteltarifvertrag (28 Tage) vorsieht. Hier sind sie also besser gestellt!

Die **BeMe GmbH** ist schon seit längerer Zeit Mitglied im Arbeitgeberverband.

1. Wer schließt überhaupt Tarifverträge ab? Ermitteln Sie die unterschiedlichen Kombinationen tariffähiger Parteien.
2. Vergleicht Laufzeiten der beiden oben genannten Tarifverträge! Warum sind sie unterschiedlich?

Einer der neu eingestellten Mitarbeiter überlegt nach Rücksprache mit dem Betriebsrat, ob er in die Gewerkschaft eintreten sollte.

3. Haben die Mindestregelungen des Tarifvertrags für den Mitarbeiter nicht auch dann Gültigkeit, wenn er kein Gewerkschaftsmitglied ist?
4. Beide Mitarbeiter sind mittlerweile in die Gewerkschaft eingetreten. Können sie unter Berufung auf den Tarifvertrag vom Arbeitgeber mehr Gehalt verlangen, unter Berufung auf den Einzelarbeitsvertrag aber weiterhin 30 Tage Urlaub beanspruchen?
5. Warum handelt ein Arbeitgeber etwas ungeschickt, wenn er die nicht gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer vertraglich bzgl. Gehalt, Urlaub, Arbeitszeit etc. schlechter stellt als die Gewerkschaftsmitglieder in seinem Unternehmen?
6. Der Tarifvertrag der Gewerkschaft mit dem Arbeitgeberverband wurde für allgemein verbindlich erklärt. Die beiden neuen Mitarbeiter ärgern sich, weil jetzt alle Arbeitnehmer, die nicht Mitglied der Gewerkschaft sind, als Trittbrettfahrer in den Genuss der von der Gewerkschaft erstrittenen tarifrechtlichen Mindestregelungen kommen. Unter welchen Voraussetzungen ist eine solche Allgemeinverbindlichkeitserklärung überhaupt möglich?
7. Nach einigen Monaten ist der Tarifvertrag ausgelaufen und wird seitens der Gewerkschaft gekündigt. Wie sieht nun der idealtypische Ablauf der weiteren Verhandlungen aus? Vervollständigen Sie dazu das nachfolgende Schaubild:



Politik	Tarifvertragsrecht	BSGA
	Grundlagenskript	

Start der Tarifauseinandersetzung durch

Kündigung des laufenden Tarifvertrages

Gewerkschaft übermittelt Arbeitgeberverband

_____



Aufnahme von _____

_____

_____

_____

_____

_____



Einigung über Abschluss

eines neuen Tarifvertrages

Neuer

Tarifvertrag

_____

_____

Urabstimmung_____

_____

_____

Urabstimmung_____

_____

_____

_____

_____

_____

und

_____



8. Nach einer Abstimmung aller organisierten Arbeitnehmer (Urabstimmung) ruft die Gewerkschaft in Bremen die Arbeitnehmer in ausgesuchten Unternehmen zum Streik auf, um höhere Löhne zu erzwingen. Muss der Arbeitgeber den Streikenden Arbeitnehmern den Lohn weiter zahlen?
9. Der Arbeitnehmer Jonte, der nicht Gewerkschaftsmitglied ist, möchte trotz des Streiks arbeiten. Der Arbeitgeber lehnt das mit der Begründung ab, dass er für Jonte derzeit keine sinnvolle Beschäftigung habe. Muss der Arbeitgeber an den arbeitswilligen Jonte auch während der Streiktage Gehalt zahlen?
10. Hat der Arbeitgeber das Recht, den streikenden Arbeitnehmern wegen Arbeitsverweigerung zu kundigen?
11. Warum beschränken Gewerkschaften ihre Kampfmaßnahme zunächst oftmals nur auf wenige Betriebe und wenige Stunden? Welche Streikformen gibt es?

Nachdem der Streik schon einige Tage andauert, gibt es zahlreiche Arbeitnehmer der **BeMe GmbH**, vor allem unter den Nichtorganisierten, die weiter arbeiten wollen. Die Zahl der arbeitswilligen Arbeitnehmer würde ausreichen, um wenigstens die Produktion kleiner Elektromotoren wieder aufzunehmen. In der **BeMe GmbH** hat sich ein Streikrat gebildet, in dem diese Situation besprochen wird. Ein Mitglied des Streikrats macht folgenden Vorschlag:
Wir bilden vor dem Werkstor eine dichte Menschenkette. Ein Streikbrecher müsste dann schon Gewalt anwenden um durch diese Absperrung in das Werksgelände zu kommen.

12. Warum verlieren die nichtorganisierten Arbeitnehmer häufig früher die Streikbereitschaft, obwohl sie den gleichen Nutzen von den erkämpften tarifvertraglichen Regelungen erwarten können?
13. Beurteilen Sie den im Streikrat eingebrachten Vorschlag.

Der Streik dauert schon 14 Tage. Viele Unternehmen in der Branche sowie Abnehmer und Zulieferer kommen allmählich in wirtschaftliche Probleme. Ein Bundestagsabgeordneter schlägt vor, die Löhne für zwei Jahre gesetzlich „einzufrieren“, um so auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu gewährleisten.

14. Überprüfen Sie, ob dieser Vorschlag realisierbar ist.

Der Arbeitskampf wird mit dem Abschluss eines Tarifvertrags beendet. Vereinbart wird eine Lohnerhöhung von 2% bei einer Laufzeit von 14 Monaten. Schon nach 7 Monaten stellt sich heraus, dass der Geldwertverlust mit 3% weit höher liegt, als dies bei den Tarifverhandlungen angenommen wurde. Die Gewerkschaft fordert den Arbeitgeberverband auf, vorzeitige Tarifverhandlungen aufzunehmen. Dies lehnt der Arbeitgeberverband ab. Die Basis der Gewerkschaft fordert deshalb von der Gewerkschaftsführung, den Arbeitgebern zur Erzwingung von Verhandlungen Streik anzudrohen.

15. Beurteilen Sie den Vorschlag!

In der **BeMe GmbH** findet ein Arbeitnehmer den Gehaltszettel eines leitenden Angestellten. Er erkennt daraus, dass der Angestellte eine Jahreserfolgsprämie von 95% eines Monatslohns erhalten hat. Den Arbeitnehmern war aber in diesem Jahr nur eine Erfolgsprämie von 45% ausgezahlt worden. Mit Windeseile spricht sich das im Betrieb herum. Die Arbeitnehmer legen sofort ihre Arbeit nieder. Selbst der Betriebsratsvorsitzende wird völlig

überrascht. Die Geschäftsleitung kündigt den Rädelsführern sofort wegen Arbeitsverweigerung. Die Arbeitnehmer halten das für unerlaubt. Als Entgegnung auf einen Streik sei nur Aussperrung möglich.

16. Wer hat Recht?
17. Bei Arbeitskämpfen streiken in einem Tarifgebiet 10% der Beschäftigten, in anderen 60 %. Stellen Sie fest, in welchem Umfang die vom Streik betroffenen Unternehmen entsprechend dem Gebot der Verhältnismäßigkeit zusätzlich aussperren dürfen.

Exkurs:

In einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 12.09.1984 heißt es:

„Die Gewerkschaft darf Auszubildende zur Teilnahme an kurzen zeitlich befristeten Warnstreiks jedenfalls dann auffordern, wenn über die Ausbildungsvergütung verhandelt wird. Ausbildungsvergütungen sind auch ein Teil der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen im Sinne von Art. 9 Abs. 3 GG, selbst wenn man das Ausbildungsverhältnis als ein Vertragsverhältnis besonderer Art ansieht...

Ausbildungsvergütungen können durch Tarifverträge geregelt werden. Deshalb müssen Auszubildende auch die Möglichkeit haben, auf die Ausbildungsbedingungen über ihre Gewerkschaft Einfluss nehmen zu können. Ob damit dem Auszubildenden auch ein Recht zusteht, für längere Zeit zu „streiken", kann hier offen bleiben. Die Teilnahme an Warnstreiks kann den Ausbildungszweck nicht gefährden.“

18. Stellen Sie anhand des Urteils des Bundesarbeitsgerichts (BAG) fest, ob Auszubildende der **BeMe GmbH** grundsätzlich am Warnstreik teilnehmen dürfen. Wie lautet die Begründung dafür?
19. Dürfen Auszubildende wegen eines Streiks auch dem Berufsschulunterricht fernbleiben? Wie ist Ihre Meinung?
20. Welche Aussage trifft das BAG hinsichtlich der Teilnahme von Auszubildenden an längerfristigen Arbeitskämpfen?



Politik	Tarifvertragsrecht	BSGA
	Grundlagenskript	

Multiple Choice Aufgaben zur Vertiefung:

1. **Welche Aussage über Tarifverträge ist richtig?**

a) Tarifverträge können zwischen einzelnen Arbeitgebern und Betriebsräten geschlossen werden.
b) Während der Laufzeit von Tarifverträgen sind Arbeitskämpfe erlaubt, wenn sie vier Wochen vorher angekündigt worden sind.
c) Tarifverträge können zwischen der Geschäftsleitung und den Arbeitnehmern eines Betriebes geschlossen werden.
d) Tarifverträge sind rechtlich als Empfehlung an die Tarifparteien zu verstehen.
e) Tarifverträge kommen durch freie Vereinbarungen der Tarifpartner zustande.

2. **Bringen Sie folgende Schritte in die richtige Reihenfolge.**

[ ] Fristgemäße Kündigung des Gehaltstarifvertrages
[ ] Urabstimmung über einen Arbeitskampf mit nachfolgendem Streik und Aussperrung
[ ] Aufnahme der Tarifverhandlungen durch die Tarifpartner
[ ] Neue Verhandlungen während des Streiks
[ ] Erklärung des Scheiterns der Tarifverhandlungen durch eine Partei
[ ] Urabstimmung über das Ergebnis der neuen Tarifrunde

3. **Was regelt der Mantel- oder Rahmentarifvertrag u.a.?**

a) Mindest- und Höchstlohnsätze
b) Vergütung für Auszubildende
c) Den Betrag für den Ecklohn
d) Beginn und Ende der täglichen betrieblichen Arbeitszeit
e) Überstundenzuschläge und Wochenarbeitszeit

4. **Welche Aussage über Manteltarifverträge ist richtig?**

a) Die in Manteltarifverträgen vereinbarten Bedingungen können vom Arbeitgeber bei Vorliegen wichtiger Gründe vorübergehend aufgehoben werden.
b) Manteltarifverträge regeln z.B. die Arbeitszeit, Schichtzuschläge, Überstundenzuschläge.
c) Manteltarifverträge werden zwischen Betriebsräten und einzelnen Arbeitgebern abgeschlossen.
d) Die Gewerkschaften können einen Manteltarifvertrag für allgemeinverbindlich erklären.
e) Der Bundesminister des Innern kann einen Manteltarifvertrag für allgemeinverbindlich erklären.

5. **Was ist im Lohn- und Gehaltstarif geregelt?**

a) Die Anzahl der Urlaubstage
b) Die Pausenzeiten
c) Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
d) Die Vergütung für Auszubildende
e) Die tägliche Arbeitszeit

6. Welcher Sachverhalt beschreibt einen Verstoß gegen die Tarifautonomie?

a) Der Arbeits- und Sozialminister bietet sich als Schlichter an.
b) Der Bundeskanzler ermahnt die Tarifvertragsparteien zur Mäßigung.
c) Die Bundesregierung beschließt, dass die Lohnerhöhung in der gewerblichen Wirtschaft 5 % nicht übersteigen darf.
d) Der Bundeswirtschaftsminister gibt eine Steigerungsrate von 3 % Realeinkommen für das laufende Wirtschaftsjahr an.
e) Der Innenminister nimmt den Lohnvorschlag der Gewerkschaften für die im öffentlichen Dienst Beschäftigten nicht an.

7. Welche Aussage trifft auf Aussperrung zu?

a) Aussperrung bedeutet die Betriebsbesetzung durch Streikende, die der Betriebsleitung den Zutritt verwehren.
b) Aussperrung bedeutet eine außerordentliche Kündigung der gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer.
c) Aussperrung ist die gemeinsame und planmäßige Arbeitsniederlegung aller Arbeitnehmer.
d) Aussperrung bedeutet die vorübergehende Suspendierung von der Arbeitspflicht in den betroffenen Betrieben.
e) Aussperrung bedeutet die ordentliche Kündigung von Arbeitnehmern für den Zeitraum eines Arbeitskampfes.

8. Welche Aussage über die Schlichtung in einem Tarifkonflikt trifft zu?

a) Der Schlichter unterbreitet einen Kompromissvorschlag, den die Tarifpartner annehmen müssen.
b) Der Vorschlag des Schlichters wird rechtswirksam, wenn ihm die Mehrheit der Arbeitnehmer zustimmt.
c) Das Schlichtungsverfahren setzt erst dann ein, wenn der durch Streik und Aussperrung verursachte volkswirtschaftliche Schaden nicht mehr vertretbar ist.
d) Das Schlichtungsverfahren kann erst dann eingeleitet werden, wenn sich mindestens 75 % der gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer dafür aussprechen.
e) Der Vorschlag des Schlichters führt nur zum Ende der Tarifauseinandersetzung, wenn er von beiden Tarifpartnern angenommen wird.

9. Was versteht man unter Friedenspflicht im Tarifrecht?

a) Bei Beginn der Tarifverhandlungen dürfen die Arbeitnehmer zur Untermauerung ihrer Forderungen den Streik ausrufen.
b) Die Tarifparteien können nach Gesetz erst zwei Monate nach dem Scheitern der Verhandlungen Kampfmaßnahmen ergreifen.
c) Während der Laufzeit des Tarifvertrages dürfen keine Kampfmaßnahmen gegen die bestehenden Vereinbarungen durchgeführt werden.
d) Bei Tarifverhandlungen versuchen die Tarifpartner unter Vorsitz eines Regierungsmitgliedes zu einem Kompromiss zu kommen.
e) Beim Scheitern von Tarifverhandlungen bemüht sich ein Schlichter um das Zustandekommen eines Tarifvertrages.

10. Welche Aussage zur Tarifautonomie ist richtig?

a) Die Tarifautonomie beruht auf keiner gesetzlichen Grundlage. Sie wird von Fall zu Fall zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden neu vereinbart.
b) Tarifautonomie bedeutet, dass Arbeitsverträge zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber abgeschlossen werden.
c) Tarifautonomie bedeutet, dass alle arbeitsrechtlichen Fragen mit Tarifverträgen geregelt werden.
d) Das Streikrecht ist Bestandteil der Tarifautonomie.
e) Wenn sich Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften auf keinen neuen Tarifvertrag einigen können, kommt es automatisch zu Streik und Aussperrung.

11. Aus welchem Gesetz ist die Tarifautonomie abzuleiten?

a) Bürgerliches Gesetzbuch
b) Handelsgesetzbuch
c) Grundgesetz
d) Mitbestimmungsgesetz
e) Betriebsverfassungsgesetz

